

MOOVS · GIMNASIO & KINESIOLOGÍA

Contrato de Licencia de Uso y Servicios de Software

Sistema de gestión integral (alumnos, planes, pagos, control de acceso, estadísticas y módulo clínico de kinesiología) desarrollado y operado bajo la modalidad de licencia mensual (SaaS).

EL PROVEEDOR: Edgardo Nahuel Riveros · **EL CLIENTE:** _____

_____, _____ de _____ de 20____

CONTRATO DE LICENCIA DE USO Y SERVICIOS DE SOFTWARE

Entre **Edgardo Nahuel Riveros**, DNI/CUIT _____, con domicilio en _____ (en adelante, "**EL PROVEEDOR**"), por una parte; y _____, CUIT/DNI _____, con domicilio en _____ (en adelante, "**EL CLIENTE**" o "**MOOVS**"), por la otra; ambos en adelante denominados conjuntamente "**las Partes**", acuerdan celebrar el presente contrato (en adelante, el "**Contrato**"), sujeto a las cláusulas y condiciones que se detallan a continuación.

PRIMERA — OBJETO

EL PROVEEDOR ha desarrollado y opera un sistema de software de gestión (en adelante, "**el Sistema**" o "**la Plataforma**") diseñado para la administración integral del negocio de EL CLIENTE, cuyas funcionalidades principales se detallan en el **Anexo I** del presente Contrato.

Por el presente, EL PROVEEDOR otorga a EL CLIENTE una **licencia de uso no exclusiva, intransferible y revocable** sobre el Sistema, en las condiciones aquí establecidas, y se obliga a prestar los servicios de hosting, mantenimiento y soporte descriptos en la Cláusula Tercera. EL CLIENTE se obliga, a cambio, al pago de la cuota mensual establecida en la Cláusula Quinta.

SEGUNDA — PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. EL PROVEEDOR es y continuará siendo el único titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el Sistema, incluyendo sin limitación el código fuente, la arquitectura de software, el diseño de interfaz, la estructura de las bases de datos, los algoritmos, la documentación técnica y cualquier mejora o desarrollo derivado, haya sido o no financiado total o parcialmente por EL CLIENTE en el marco del presente Contrato o de acuerdos anteriores entre las Partes.

2.2. EL CLIENTE no adquiere, por este Contrato ni por el pago de la cuota mensual, ningún derecho de propiedad, copia, modificación, ingeniería inversa, redistribución o reventa del Sistema o de sus componentes. La licencia otorgada se limita estrictamente al uso del Sistema para la gestión interna del propio negocio de EL CLIENTE.

2.3. Los datos ingresados por EL CLIENTE al Sistema (datos de alumnos, pacientes, pagos, historiales clínicos y cualquier otro dato propio de su operación) son y seguirán siendo propiedad exclusiva de EL CLIENTE. EL PROVEEDOR actúa respecto de dichos datos como encargado del tratamiento, conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima.

2.4. La marca, nombre comercial, logo y demás elementos de identidad visual de "Moovs" son propiedad de EL CLIENTE; su incorporación al Sistema no implica cesión alguna de dichos derechos a favor de EL PROVEEDOR.

2.5. Queda expresamente prohibido para EL CLIENTE ceder, sublicenciar, alquilar o poner el Sistema a disposición de terceros ajenos a su propia operación, sin autorización previa y por escrito de EL PROVEEDOR.

TERCERA — SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CUOTA MENSUAL

La cuota mensual establecida en la Cláusula Quinta incluye:

- a) Hosting y disponibilidad del Sistema en un entorno de producción;
- b) Copias de resguardo (backups) periódicas de la base de datos;
- c) Mantenimiento correctivo (corrección de errores) del Sistema;
- d) Actualizaciones de seguridad y mantenimiento de las dependencias del software;
- e) Soporte técnico en horario hábil, por los canales que EL PROVEEDOR indique (WhatsApp / email);
- f) Ajustes menores de configuración dentro de las herramientas ya disponibles en el panel de administración (por ejemplo: alta de planes, promociones, textos del sitio).

CUARTA — SERVICIOS NO INCLUIDOS

No se encuentran incluidos en la cuota mensual, y serán cotizados y facturados de forma independiente y previo acuerdo por escrito:

- a) Desarrollo de nuevas funcionalidades no contempladas en el Anexo I al momento de la firma del presente;
- b) Integraciones con sistemas de terceros (pasarelas de pago adicionales, sistemas contables, etc.);
- c) Migración masiva de datos desde otros sistemas;
- d) Capacitación presencial o material adicional al soporte incluido en la Cláusula Tercera;
- e) Cualquier desarrollo a medida solicitado por EL CLIENTE fuera del alcance descrito en la Cláusula Primera y el Anexo I.

QUINTA — PRECIO Y FORMA DE PAGO

Cuota mensual	\$ 50.000 ARS + IVA si correspondiera
Vencimiento	Día 10 de cada mes
Medio de pago	_____
Ajuste por inflación	Revisión cada 6 meses (IPC INDEC u otro índice acordado), con 30 días de aviso previo

La falta de pago dentro de los **10 días** posteriores al vencimiento faculta a EL PROVEEDOR a suspender el acceso al Sistema hasta la regularización del pago, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a favor de EL CLIENTE.

SEXTA — PLAZO Y BAJA DEL SERVICIO

6.1. El presente Contrato tiene vigencia mensual y se renueva automáticamente cada mes, mientras EL CLIENTE continúe abonando la cuota mensual conforme a la Cláusula Quinta.

6.2. EL CLIENTE podrá dar de baja el servicio en el momento que lo desee, sin necesidad de preaviso, notificación formal ni invocación de causa alguna: alcanza con dejar de abonar la cuota mensual siguiente para que el Contrato se considere finalizado, sin que ello genere obligación de pago de cuotas futuras ni penalidad alguna a cargo de EL CLIENTE.

6.3. EL PROVEEDOR podrá suspender el acceso al Sistema ante la falta de pago, conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta, y podrá asimismo rescindir el Contrato por causas graves atribuibles a EL CLIENTE, notificando dicha decisión con 15 días de anticipación.

6.4. Finalizado el Contrato por cualquiera de las causas anteriores, EL PROVEEDOR pondrá a disposición de EL CLIENTE, por un plazo de 15 días, una exportación de los datos propios de EL CLIENTE (Cláusula 2.3) en un formato de uso común (CSV/JSON), transcurrido el cual EL PROVEEDOR podrá eliminar dichos datos de sus sistemas.

SÉPTIMA — CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

7.1. El Sistema procesa datos personales de alumnos, pacientes y personal de EL CLIENTE, incluyendo datos de salud (patologías, sesiones de kinesiología), considerados "datos sensibles" en los términos de la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales.

7.2. EL PROVEEDOR se compromete a implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas razonables para resguardar dichos datos, a no utilizarlos con fines distintos a la prestación del servicio, y a no cederlos a terceros salvo requerimiento legal o autorización expresa de EL CLIENTE.

7.3. EL CLIENTE es responsable de contar con el consentimiento correspondiente de sus alumnos y pacientes para el tratamiento de sus datos personales en el Sistema, conforme a la normativa vigente.

7.4. Ambas Partes se obligan a mantener confidencialidad respecto de la información comercial, técnica y operativa de la otra Parte a la que accedan en virtud del presente Contrato, tanto durante su vigencia como con posterioridad a su finalización.

OCTAVA — DISPONIBILIDAD Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

8.1. EL PROVEEDOR realizará sus mejores esfuerzos para mantener el Sistema disponible de forma continua, sin poder garantizar una disponibilidad del 100%, dado que ésta puede verse afectada por causas ajenas a su control (proveedores de hosting, conectividad a Internet, caso fortuito o fuerza mayor).

8.2. EL PROVEEDOR no será responsable por daños indirectos, lucro cesante, ni por decisiones comerciales adoptadas por EL CLIENTE en base a la información generada por el Sistema. La responsabilidad total de EL PROVEEDOR frente a EL CLIENTE, por cualquier concepto derivado del presente Contrato, no podrá exceder el monto equivalente a **tres (3)** cuotas mensuales vigentes al momento del reclamo.

NOVENA — MODIFICACIONES AL SISTEMA

EL PROVEEDOR podrá realizar actualizaciones, mejoras o modificaciones al Sistema en cualquier momento, en tanto las mismas no impliquen una reducción sustancial de las funcionalidades esenciales descriptas en el Anexo I sin acuerdo previo de EL CLIENTE.

DÉCIMA — LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente Contrato se rige por las leyes de la República Argentina. Para cualquier controversia derivada del mismo, las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de _____, Provincia de _____, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ de _____.

EL PROVEEDOR

Edgardo Nahuel Riveros

DNI: _____

EL CLIENTE

DNI/CUIT: _____

ANEXO I — FUNCIONALIDADES INCLUIDAS EN EL SISTEMA

El presente Anexo forma parte integrante del Contrato de Licencia de Uso y Servicios de Software, y detalla las funcionalidades comprendidas en la licencia mensual a la fecha de su firma.

- **Gestión de alumnos y planes** — alta, edición y seguimiento de alumnos, asignación y control de planes de membresía y sus vencimientos.
- **Control de ingreso (kiosco)** — registro de acceso al gimnasio mediante lectura de DNI, con validación de plan vigente.
- **Pagos** — registro de pagos y cuotas, historial por alumno.
- **Estadísticas y reportes** — recaudación mensual y diaria, altas de alumnos nuevos, vencimientos próximos, y mapa de frecuencia horaria de asistencia.
- **Promociones** — creación y difusión de promociones, con listado de contactos de WhatsApp para el envío de campañas.
- **Módulo de Kinesiología** — ficha clínica por paciente y patología, registro de sesiones, y recordatorios terapéuticos (días de la semana + indicaciones) con envío directo por WhatsApp al paciente.
- **Administración de personal** — cuentas con roles diferenciados (administrador, staff, kinesiólogo), cada uno con acceso limitado a las secciones que le corresponden.
- **Configuración del sitio público** — edición de contenidos de la página de inicio (textos, galería, pilares, contacto) y del sistema de avisos por audio del gimnasio.
- **Panel de suscripción** — visualización del estado de la licencia de EL CLIENTE dentro del propio Sistema.

Este Anexo puede ampliarse por acuerdo escrito entre las Partes (incluyendo intercambio de email o WhatsApp) a medida que se incorporen nuevas funcionalidades al Sistema, sin necesidad de suscribir un nuevo contrato, salvo que dicha incorporación implique una modificación del precio pactado en la Cláusula Quinta.